

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9746/2539

บ. ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
นางสาว วันเพ็ญ ขำ ชนะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 850

สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำขึ้นระหว่างคู่กรณีมีผลให้ระงับสิทธิเรียกร้องของคู่กรณีเดิมและก่อให้เกิดสิทธิใหม่ตามที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่หลังจากทำแล้วคู่กรณีย่อมจะแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือยกเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำไว้ได้ตามสมควรใจเมื่อต่อมาคู่กรณีได้แสดงเจตนายกเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำไว้ต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 88-8800 กรุงเทพมหานคร ไว้จากบริษัทสระบุรีรัชด์ จำกัด จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-3161 สระบุรี และเป็นนายจ้างหรือตัวการใช้นายทองคำ คำวินัย ขับไปในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งที่ได้มอบหมาย โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนจำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10-0288 เพชรบูรณ์ และเป็นนายจ้างหรือตัวการใช้นายธวัช พรหมกลาง ขับไปในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งที่ได้มอบ

หมาย โดยมีจำเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัยจำเลยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2536 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา นายทองคำได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-3161 สระบุรี ไปตามถนนพหลโยธินจากแยกหินกองมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระบุรีด้วยความประมาทด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุใกล้ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอหินกอง จังหวัดสระบุรี ได้เปลี่ยนช่องเดินรถโดยกะทันหัน ตัดหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 10-0288 เพชรบูรณ์ ซึ่งนายธวัชเป็นผู้ขับตามหลังมาในทิศทางเดียวกันด้วยความประมาทใช้ความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่นายธวัชขับพุ่งชนท้ายรถยนต์คันที่นายทองคำขับ จากแรงชนทำให้รถยนต์คันที่นายทองคำขับพุ่งไปชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ซึ่งจอดอยู่บริเวณไหล่ถนนด้านซ้าย ได้รับความเสียหายหลายรายการรวมเป็นเงิน 12,000 บาท โจทก์ได้ใช้ค่าเสียหายไปแล้วจึงรับช่วงสิทธิฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ให้ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายจำนวนเงิน 12,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์จ่ายเงินจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่อาจรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้มาเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพราะตัวแทนผู้เอาประกันภัยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนายทองคำแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 4 ให้การว่า เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทของนายทองคำผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-3161 สระบุรีและผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 88-8800 กรุงเทพมหานครขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยาน โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันแถลงว่า นายประเวศ วงษ์ทน ผู้ขับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 88-8800 กรุงเทพมหานคร ที่เอาประกันภัยไว้แก่โจทก์ได้ขอให้พนักงานสอบสวนบันทึกในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีว่าไม่พอใจเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุละเมิดที่เกิดขึ้นแต่ต่อมาคู่กรณีได้ไปพบพนักงานสอบสวนขอให้ลงบันทึกใหม่ว่าพอใจเรียกร้องค่าเสียหาย ตามรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับคดีเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 จึงขอให้ศาลวินิจฉัยว่า การที่นายประเวศ ไม่พอใจเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดแก่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ นั้นผูกพันโจทก์จำเลยหรือไม่โดยไม่พอใจสืบพยานและสละประเด็นข้อต่อสู้อื่นทั้งหมด โจทก์พอใจเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสิ้นเพียง 8,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 8,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงฟังว่าภายหลังจากรถยนต์คันที่โจทก์ จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 4 รับประกันภัยไว้ เกิดชนกันแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 เจ้าของรถยนต์ทั้งสามคันได้ขอให้พนักงานสอบสวนลงบันทึกในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย จ.1 มีใจความ

ว่า เจ้าของรถยนต์ทั้งสามคันตกลงกันจะนำรถยนต์ไปซ่อมเองไม่ประสงค์จะเรียกร้องสิ่งอื่นได้อีก ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 เจ้าของรถยนต์ทั้งสามคันได้ขอให้พนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีอีกครั้งตามเอกสารหมายเลข 2 ว่า เจ้าของรถยนต์ทั้งสามคันยังตกลงค่าเสียหายไม่ได้ จะไปฟ้องร้องคดีทางแพ่งกัน วันที่ 13 กรกฎาคม 2536 โจทก์ได้จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่รับประกันภัยแก่ผู้รับซ่อมไปเป็นเงิน 12,000 บาท ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสี่หรือไม่ เห็นว่า ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 1 ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่กรณีทุกฝ่าย รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีนี้จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้ระงับสิทธิเรียกร้องของคู่กรณีเดิมและก่อให้เกิดสิทธิใหม่ตามที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่หลังจากทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว คู่กรณีย่อมจะแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือยกเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำไว้ได้ตามสมควรใจ คดีนี้เมื่อคู่กรณีไม่ประสงค์จะถือเอาสิทธิที่จะได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยร่วมกันทำข้อบันทึกใหม่ว่า หากตกลงเรื่องค่าเสียหายไม่ได้ คู่กรณีจะฟ้องร้องคดีแพ่งกันเอง ย่อมถือว่าคู่กรณีได้แสดงเจตนายกเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำไว้ ได้ความว่าโจทก์ได้خذใช้ค่าซ่อมรถไปเรียบร้อยแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิของเจ้าของรถยนต์คันที่เสียหายฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากจำเลยทั้งสี่ผู้ต้องร่วมกันรับผิดชอบในเหตุละเมิดได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วุฒิ คราววุฒิ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ